

1500983-66.2021.8.26.0396

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALYNE SOUSA DA SILVA

Comarca: Novo Horizonte

Foro: Foro de Novo Horizonte

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... Novo Horizonte, guardava, para fins de tráfico, 2 (duas) porções de maconha, com massa líquida de 34,72 gramas; e 1 (uma) porção de cocaína em pó, com massa líquida de 6,49 gramas.

Segundo se apurou, na ocasião, no dia dos fatos, policiais militares receberam informações de que o réu guardava drogas para fins de tráfico. Assim, nas circunstâncias acima apontadas, os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Novo Horizonte

Foro de Novo Horizonte

2ª Vara

Rua São Sebastião, 779, Novo Horizonte - SP - cep 14960-000

1500983-66.2021.8.26.0396 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500983-66.2021.8.26.0396

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO MARQUES PINHEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALYNE SOUSA DA SILVA

O Ministério Público do Estado, no uso de suas atribuições legais, ofertou denúncia em desfavor de FRANCISCO MARQUES PINHEIRO, qualificado nos autos, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 14/09/2021, por volta das 03h05minutos, na Rua Joaquim Felisberto, nº 586, Jardim Falcão, nesta cidade e comarca de Novo Horizonte, guardava, para fins de tráfico, 2 (duas) porções de maconha, com massa líquida de 34,72 gramas; e 1 (uma) porção de cocaína em pó, com massa líquida de 6,49 gramas.

Segundo se apurou, na ocasião, no dia dos fatos, policiais militares receberam informações de que o réu guardava drogas para fins de tráfico. Assim, nas circunstâncias acima apontadas, os policiais ora arrolados se dirigiram até a casa do denunciado e o chamaram, sendo atendidos por ele. Ao ser indagado, FRANCISCO de pronto admitiu que mantinha drogas em sua residência e autorizou a entrada dos policiais no local, ocasião em que foram encontradas uma porção de cocaína e duas de maconha, todas sobre a cômoda do quarto e, ainda, um espelho e uma faca de mesa com possíveis resquícios de cocaína, além da quantia de R\$ 483,00, que estava no bolso do denunciado. Diante da quantidade e diversidade, da forma de acondicionamento das drogas, do montante em dinheiro encontrado, da existência de informações prévias de que havia o tráfico de drogas no local, aliadas ao encontro de um espelho e uma faca de mesa com resquícios de cocaína, conclui-se com segurança que os entorpecentes destinavam-se à entrega a terceiros.

Por ocasião da análise da prisão em flagrante, a prisão do autuado foi convertida em prisão preventiva (fls. 57/62).

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 108/109).

Denúncia recebida aos 08 de novembro de 2021 (fls. 123/125).

Em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado. As partes ofertaram alegações finais em audiência.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO:

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade pela prática por parte do denunciado de conduta que, em tese, estaria a configurar o crime de [a] Tráfico de Drogas e Condutas afins (art. 33 da Lei 11.343/2006);

1.1. Da materialidade dos delitos:

A materialidade delitiva foi comprovada pela apreensão dos entorpecentes e pelo resultado do exame químico-toxicológico, sendo apurada 2 (duas) porções de maconha, com massa líquida de 34,72 gramas; e 1 (uma) porção de cocaína em pó, com massa líquida de 6,49 gramas (fls. 86/88).

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia quanto a este delito ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Os elementos de informação que subsidiaram a denúncia de fls. 96/98, apontaram Francisco, ora réu, como pessoa que havia repassado droga a terceiro.

A prova judicial, por sua vez, corroborou o descrito na denúncia.

O agente público Fabrício Portella Antunes, compromissado nos termos da lei, apontou o seguinte: na ocasião dos fatos já possuía diversas denúncias do réu do seu atual envolvimento por tráfico. Assim, em patrulhamento com Eduardo Prado, também policial, uma usuária de drogas indicou a casa do réu como ponto de venda de entorpecentes. Assim, chegou na residência do réu e notou um cômodo avulso da casa com luz acesa e o chamou. Na ocasião que Francisco saiu e confirmou que havia drogas na residência, mas que era destinado para uso de entorpecente.

Seguiu dizendo que achou droga em uma cômoda embalada e um pouco de pasta base de cocaína. Foi levado a Delegacia uma faca e um pedaço de espelho que ele usava para fracionar a droga. Além disso, o policial Eduardo encontrou uma quantidade em dinheiro no bolso do réu. Disse que o réu autorizou a entrada e que lá era um cômodo avulso da residência. O cômodo como o local em que a droga estava foram indicadas pela denunciante. Encontrou pasta base de cocaína em sua forma pura. Contou que o réu foi abordado em uma outra oportunidade, mas que havia pouco tempo em que o réu tinha saído do presídio. Em conversa informal, afirmou que a droga era para consumo. Não encontrou apetrechos de uso, apenas uns pedaços de sacolas rasgadas. Disse que não conversou pessoalmente com o réu.

O depoimento acima foi prestado no mesmo sentido pelo agente público Eduardo Prado Borges, também responsável pela prisão do acusado. Relatou que estava em serviço noturno pela cidade quando em abordagem um usuário indicou que o Francisco, vulgo chico, teria lhe vendido entorpecente, indicando que o entorpecente ficava guardado em uma cômoda.

Seguiu dizendo que a casa era um cômodo anexo à residência e que chamaram o réu que confirmou que havia droga no local, mas que era destinado para uso próprio. Além da droga, encontraram um pedaço de espelho e uma faca com resquícios de droga. No bolso do réu foi encontrado uma certa quantidade em dinheiro em notas diversas. Disse que logo que o réu saiu do presídio chegou junto à polícia de que ele continuava a praticar tráfico de drogas. Devido ser uma porção grande com algumas raspagens a polícia entendeu que não era o caso de usuário. Contou que o réu alegou ser servente de pedreiro.

O réu, por sua vez, apresentou uma versão distinta dos agentes públicos.

Embora apontado como traficante de drogas naquele local, Francisco afirmou que a droga era destinada a seu consumo. Contou que exerce a função de pedreiro ganhando R\$ 1.200,00 por quizena na construção de uma casa no alto da vila pat. Disse que comprou R\$ 500 de maconha e cocaína. Disse que tirava os pedaços de droga e

enrolava e cheirava. Negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas relatando que sofria perseguição do policial Eduardo do Prado. Contou que o dinheiro estava no seu bolso e que estava durmindo com esse dinheiro.

Ocorre, contudo, que a tese do acusado, não encontra guarida nas provas colhidas nos autos. Com efeito, os agentes públicos apontaram o acusado como pessoa envolvida com o tráfico. Ademais, na casa do réu foi encontrado uma faca e um espelho, ambos com resquício de tráfico, além de quantidade expressiva de dinheiro no bolso do acusado. Soma-se a isso a divergência apontada entre a sua versão e a dos policiais. Ora, a tese de que sofre perseguição de um dos agentes não pode ser levada como elemento verdadeiro, pois nada nos autos se comprovou sobre essa provável perseguição. No caso, a palavra dos policiais deve prevalecer, sobretudo em razão de terem evidenciado que a droga encontrada com o réu estava com alto grau de pureza e que ainda seria misturada.

Embora o substancial e elogiável teor das alegações finais apresentadas, não vislumbro no caso concreto caminho para absolvição ou mesmo desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que o réu estava efetivamente traficando naquela ocasião. Destaco que tratando-se de crime de tráfico de drogas, pode o agente ser criminalizado pela conduta de "trazer consigo" substância entorpecente que, pelas circunstâncias, não seria destinada ao uso. Assevero, por oportuno, que ausente indícios de motivação, a palavra dos policiais deve sim prevalecer. Nesse sentido é o teor da jurisprudência do E. Tribunal deste Estado: TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS A RESPEITO DO NARCOTRÁFICO - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500223-37.2020.8.26.0628; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021) APELAÇÃO - Ato infracional equiparado ao delito de tráfico de entorpecentes - Autoria e materialidade comprovadas - Relatos dos policiais militares que se mostraram verossímeis, pois apresentam conformidade entre si e em relação às demais circunstâncias que envolvem os fatos - Meio idôneo de prova - Pleito de desclassificação da conduta para a descrita no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Impossibilidade, ante às provas produzidas e circunstâncias fáticas do caso concreto que mostram o efetivo envolvimento do representado com o tráfico de drogas - Versão apresentada pelo adolescente não demonstrada e que se mostra isolada, o que autoriza concluir pela prevalência do contexto probatório que demonstra suficientemente a prática do tráfico e afasta a pretendida aplicação do princípio "in dubio pro réu" - Precedentes desta C. Câmara Especial em casos análogos - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1500507-97.2021.8.26.0664; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Votuporanga - 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 23/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Autoria e materialidade demonstradas. Inviável a pretendida desclassificação. Validade da palavra dos policiais. Condenação correta. Dosimetria penal adequada. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0004689-98.2018.8.26.0635; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença condenatória - Absolvição ou desclassificação inviável - Materialidade e autoria comprovadas - Conduta que se amolda ao art. 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 - Condenação que se impunha - Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais tem o condão de embasar o decreto condenatório - Sem notícia nos autos de que o réu integre

organização criminosa - Pena corretamente fixada - Regime aberto que se mantém - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos que se mantém - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501294-35.2020.8.26.0544; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021)

TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR PLEITEANDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ANÁLISE EM CONJUNTO COM MÉRITO, PORQUANTO SE CONFUNDEM - PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (CPP, ART. 386, INC. VII) E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - NÃO CABIMENTO - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DESCONSIDERAÇÃO DAS MAJORANTES E APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - REJEIÇÃO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE EM RAZÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO JUÍZO DE PISO - INADMISSIBILIDADE - PRESENTES O FUMUS COMMISSI E O PERICULUM LIBERTATIS - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1525715-67.2020.8.26.0228; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

PRELIMINAR - afastamento - ausência de prejuízo - réu que acabou por confessar os fatos em juízo - mero erro procedimental. TRÁFICO DE DROGAS - materialidade - auto de exibição e exame químico toxicológico que comprovam que as substâncias são entorpecentes. TRÁFICO DE DROGAS - autoria - réu que confessou os fatos - depoimento policial corroborando a confissão do acusado - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade. TIPO SUBJETIVO - quantidade inusual - drogas confeccionadas em porções individuais - local conhecido como ponto de venda de entorpecentes - confissão do acusado. PENAS - base no mínimo - manutenção - segunda fase - confissão - manutenção da pena no mínimo - terceira fase - redutor - manutenção, ausente recurso ministerial - reprimenda mantida. REGIME - aberto - SUBSTITUIÇÃO - prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana - manutenção - improvimento ao recurso defensivo. (TJSP; Apelação Criminal 1501751-66.2020.8.26.0318; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2021; Data de Registro: 23/08/2021)

De mais a mais, o sistema probatório abraçado em nossa legislação afastou-se do sistema de provas legais segundo o qual os valores probatórios são previamente indicados pelo legislador. Ao contrário, adotou-se o sistema do livre convencimento racional. Dessa forma, as provas devem ser avaliadas em seu contexto. As provas produzidas levam à reconstrução histórica dos acontecimentos. Esta reconstrução, por sua vez, é posta em confronto com a imputação. Se dela houver identidade que afaste a possibilidade de ocorrência de fatos diversos, haverá coincidência a qual é imperiosa da procedência e, portanto, do édito condenatório.

Dessa forma, a reconstrução histórica dos fatos, propiciada pela atividade instrutória, tornou certa os termos da imputação. Inviável a absolvição do réu. Com arrimo na fundamentação supra, sendo o réu culpáveis e não havendo causa de isenção ou de exclusão de pena, deve ser condenado às penas do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

2. Da individualização da pena:

Na primeira fase da dosimetria (art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas), fixo a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos) dias-multa em razão da presença de maus antecedentes (fls. 28/31). Entendo, respeitado o posicionamento do Ministério Público, que a quantidade e natureza da droga encontrada com o réu, apesar de suficiente para justificar a traficância, não é capaz de justificar a exasperação da pena inicial. Fica, portanto, mantida a pena inicial do réu em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, não há atenuantes. Veja-se: o réu confessou o delito do art. 28 da Lei de Drogas e, na esteira da súmula nº Súmula 630 do STJ ("A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio") o réu não confessou a posse de droga para o tráfico. Por fim, o réu possui reincidência (fls. 39/40). Assim, exaspero a sua pena em 1/6 (um sexto) fixando-a, nesta fase, em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Veja-se que é o caso de afastamento do tráfico privilegiado pois o réu é portador de maus antecedentes. Assim, fica o réu condenado às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado (art. 33,§2º, "a", do CP), já que o acusado é reincidente específico no crime de tráfico de drogas, situação a evidenciar a necessidade de um regime mais gravoso. Nesse sentido:

Apelação Criminal. TRÁFICO DE DROGAS. Alegação de nulidade. Inocorrência. Autoria, materialidade e finalidade mercantil demonstradas. Réu confesso. Condenação e pena preservadas. Manutenção do regime inicial fechado, em atenção à reincidência específica. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500071-29.2021.8.26.0571; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/01/2022; Data de Registro: 11/01/2022)

Inviável a conversão da pena em restritiva de direitos e a concessão de sursis em razão da pena fixada.

3. Dos efeitos da condenação:

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, b, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos valores apreendidos com o acusado, dado que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), constituem proveito auferido com a prática do crime de tráfico de drogas bem como o faço em relação ao celular apreendido nos autos (art. 243 da CF).

4. Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial acusatória para CONDENAR FRANCISCO MARQUES PINHEIRO, (Alcunha: CHICÃO), Brasileiro, Solteiro, Pedreiro, RG 23904190-2, pai FRANCISCO ALVES PINHEIRO, mãe MARIA MARQUES PINHEIRO, Nascido/Nascida 20/05/1971. Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de Paulo de Faria - Rodovia Armando Salles de Oliveira (SP-322), KM 528+950m - CEP 15490-000, Paulo de Faria - SP. Endereço: Rua Joaquim Felisberto, 586, falcão, Rua Joaquim Felisberto, CEP 14960-000, Novo Horizonte - SP , às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa por infringência ao art. 33 da Lei de Drogas.

Mantenho a prisão preventiva dos sentenciado, uma vez que não houve alteração fática da decretação da segregação cautelar.

5. Das custas processuais:

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, mas mantenho suspenso a exigibilidade do pagamento em razão de o réu ser assitido no ato pelo convênio da Defensoria.

6. Da pena de multa:

A multa será executada perante o Juízo da Vara da Execução Penal (art. 51 do CP) e a gratuidade jurisdicional não compreende a multa (art. 98, § 1º, do NCPD) .

7. Após o trânsito em julgado:

7.1. Com o trânsito em julgado (art. 481 das NSCGJ), expeça-se MLE para transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD (CNPJ 02.645.310/0001-99 - Favorecida UG 200246 - Gestão 0001 - Código 20201-0), cujo comprovante da transferência deverá ser encaminhado e, observadas as disposições normativas, juntado nos autos (Provimento 11/2021).

7.2. Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das

NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

7.3. Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

7.4. Expeça-se guia de cumprimento de pena na forma estabelecida na sentença;

7.5. Calcule-se a multa e intime-se os réus para pagamento. Não realizado o pagamento, providencie-se o necessário para a execução.

7.6. Encerrado o processo, oficie-se para a destruição da droga acondicionada para contraprova.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).

Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Novo Horizonte, 20 de janeiro de 2022.